



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 24 DEL 21/01/2026	OGGETTO: INTERVENTI DI NUOVA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI - Determina di Liquidazione – I SAL
Registro Generale N. 31 DEL 21/01/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventuno**, del mese di **gennaio** nel proprio Ufficio.

CUP: J27H24002020004

CIG: B79C805589

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- il Decreto Sindacale n. 20 del 31.12.2025, con cui si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

PREMESSO:

- che occorre provvedere alla pavimentazione di diverse strade del centro urbano in quanto le sedi stradali risultano obsolete e danneggiata da diversi lavori di attraversamento da parte di Enti quali ENEL, TELECOM, SIDIGAS ecc.;
- che l'ufficio tecnico su indicazione dell'amministrazione ha individuato quali via Santa Croce, via San Nicola, via Sant'Angelo le strade oggetto di intervento;
- che con Delibera di Giunta Comunale n°91 del 12/11/2024 con la quale si approvava il progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica per € 157.868,10;

- Che con Delibera di Giunta Comunale N° 88 del 24/06/2025 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato per “INTERVENTI DI NUOVA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI”;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell’art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l’affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire: “INTERVENTI DI NUOVA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI. CUP J27H24002020004”;
- Importo stimato del contratto: € 139.958,85;
- Modalità di scelta del contraente: procedura negoziata senza bando, da condursi mediante strumento telematico di negoziazione, previa consultazione di almeno 5 operatori, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c, del Codice dei Contratti;

PRESO ATTO CHE:

- che con Determina Dirigenziale n. 246 del 10/07/2025 Registro Generale n. 392 del 10/07/2025 veniva avviata procedura a contrarre per i lavori di “INTERVENTI DI NUOVA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI”;
- con Determina Dirigenziale n. 375 del 21/10/2025 Registro Generale n. 583 del 21/10/2025 si affidava alla società “IMPRECAL S.R.L. P.IVA 02349750642” con sede legale in Sirignano (AV) alla via Nazionale delle Puglie n. 28 che ha offerto sull’importo a base d’asta un ribasso pari al 5,208% determinando un importo pari a € 120.937,16, come da esito della procedura RdO-MePA n. **5505773**

VISTO il contratto con la stazione appaltante Rep n. 55/2025 DEL 13/11/2025 SERIE IT 6825, stipulato a seguito dell’ esito positivo delle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale del suddetto operatore economico;

VISTA la documentazione circa il I SAL per i lavori di “**INTERVENTI DI NUOVA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI**” del Comune di Avella, sottoscritto dall’Ing. Pasquale Pescione;

ACCERTATO che i lavori sono stati effettivamente eseguiti;

VISTA la fattura n. 159 del 31/12/2025, acquisita al prot. n. 250 del 09/01/2026, dell’importo pari ad € 131.670,00 di cui € 11.970,00 per iva, emessa dall’operatore economico ditta “IMPRECAL S.R.L. P.IVA 02349750642” con sede legale in Sirignano (AV) alla via Nazionale delle Puglie n. 28, quale I SAL per i lavori di che trattasi;

ACQUISITA la certificazione di regolarità contributiva dalla quale risulta che l’operatore economico è in regola con gli adempimenti di competenza, giusto DURC acquisito con protocollo n.INAIL _51212544;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. **DI LIQUIDARE** la fattura n. 159 del 31/12/2025, acquisita al prot. n. 250 del 09/01/2026, dell’importo pari ad € 131.670,00 di cui € 11.970,00 per iva, emessa dall’operatore economico ditta “IMPRECAL S.R.L. P.IVA 02349750642” con sede legale in Sirignano (AV) alla via Nazionale delle Puglie n. 28, quale I SAL per i lavori di che trattasi;
2. **DI SUBORDINARE** il pagamento della fattura n. 159 del 31/12/2025, acquisita al prot. n. 250 del 09/01/2026, dell’importo pari ad € 131.670,00 di cui € 11.970,00 per iva, emessa dall’operatore economico ditta “IMPRECAL S.R.L. P.IVA 02349750642” con sede legale in Sirignano (AV) alla via Nazionale delle Puglie n. 28, quale I SAL sull’importo di aggiudicazione, all’accredito della I RATA da parte della “Cassa Depositi e Prestiti”;
3. **DI DARE ATTO** che per l’affidamento di che trattasi è stato acquisito il Codice CIG: **B79C805589**;
4. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, il seguente importo di aggiudicazione, a valere con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Esercizio finanziario di esigibilità: 2025

Capitolo: 3102.2

Descrizione: PAVIMENTAZIONE STRADE INTERNE

Codice: 2.02.01.04.0022

5. **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e degli atti contabili redatti dalla Direzione dei Lavori, e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
6. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
7. **DI DARE ATTO** della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;
8. **DI DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 21/01/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 21/01/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: INTERVENTI DI NUOVA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI. CUP J27H24002020004 – DETERMINA A CONTRARRE per affidamento lavori CIG: CUP: Descrizione Capitolo: PAVIMENTAZION STRADE INTERNE Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.04.002	8.1	3102.2		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
1128	€ 146.715,35	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: DIVERSI - Progressivo Fornitore: 4037
Codice Fiscale: 00023452517 P.Iva: 00023452517

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
44	131.670,00	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

DIVERSI

Avella (AV), 21/01/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 21/01/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 22/01/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 51, e vi rimarrà fino al 06/02/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 31 del 21/01/2026;

Oggetto: INTERVENTI DI NUOVA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI - Determina di Liquidazione – I SAL

Avella (AV), 22/01/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella